

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 56 - 57/2531

นางปราณี กิติราช กับพวก

โจทก์

นายพยนต์ บุญผ่อง กับพวก

จำเลย

นายพยนต์ บุญผ่อง ที่ 1 นางขวัญจิต
บุญผ่องฯ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางภัทรา อรุณปิติกุล ที่ 3 นายสมคิด
บุญผ่อง ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมศักดิ์ บุญผ่อง ที่ 5 นายสมชาย
บุญผ่อง ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 206 แผ่นที่ 11 และแผ่นที่ 6) เฉพาะโจทก์ที่ 5 แกลงคัดค้าน(อันดับ 207)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์และจำเลยที่ 4 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 5 และจำเลยที่ 8 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และโจทก์ที่ 5 ต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าขาดรายได้ อุปการะแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 60,000 บาท ส่วนค่าขาดรายได้อุปการะสำหรับโจทก์ที่ 2 ให้ใช้แก่เด็กชายพันธ์นิกิตีเวชจำนวน 102,000 บาท แก่เด็กชายสุรเชษฐ์กิตติเวช จำนวน 114,000 บาท และใช้ค่าปลงศพแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 จำนวน 10,000 บาท กับให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินที่จำเลยจะต้องชำระดังกล่าว นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 8 (ซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนหลัง) ร่วมกันให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 5 จำนวน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 5 และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ต่างฎีกา (อันดับ 205,203)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 202)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ